

0010581-22.2017.8.26.0635
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Waldir Calciolari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 25ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JUAN CAMILO CASTANO OSPINA

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresenta denúncia contra JUAN CAMILO CASTANO OSPINA, dando-o como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, por fato ocorrido no dia 17 de novembro de 2017, como descrito na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
25ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 441/445, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9049, São Paulo-SP - E-mail: sp25cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:
0010581-22.2017.8.26.0635 PD 2206/2017
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JUAN CAMILO CASTANO OSPINA

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresenta denúncia contra JUAN CAMILO CASTANO OSPINA, dando-o como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, por fato ocorrido no dia 17 de novembro de 2017, como descrito na denúncia.

O réu foi condenado em 18 de janeiro de 2018, 05/11/2015, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Apelou da sentença.

Por decisão proferida nos autos da Apelação Criminal, negaram provimento ao recurso, mantendo-se a condenação tal como lançada.

É o relatório.
D E C I D O:

Consideração, o acórdão condenatório somente será tido como marco interruptivo em casos de absolvição em primeira instância ou aumento da pena fixada. Não foi o ocorrido no caso in tela.

O V. Acórdão manteve a sentença condenatória, que fixou a pena corporal em 02 anos de reclusão. Pena esta que deverá ser levada em consideração para o prazo prescricional que seria de 04 anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ainda, como marco interruptivo, considera-se a data da publicação da sentença condenatória (06/02/2018), havendo decurso temporal superior a 04 anos.

Dessa forma, tendo decorrido tempo superior a 4 anos entre a publicação da sentença condenatória até esta data, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JUAN CAMILO CASTANO OSPINA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, primeira figura, 109, V, todos do Código Penal.

P.R.I.C. Arquivem-se com as cautelas de praxe.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

WALDIR CALCIOLARI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA